

Droit bancaire et financier

Introduction à l'étude du droit bancaire et financier:

Le Droit bancaire est une branche de droit des affaires. Il se définit comme l'ensemble des règles qui ^{visent} encadrer les activités bancaires. (**Etablissements de crédit**).

Le droit bancaire énonce les règles concernant les opérations bancaires et les relations entre les acteurs bancaires.

Le Code monétaire et financier est la principale source légale en matière de droit bancaire. Cependant, des nombreuses dispositions applicables dans ce secteur se retrouvent dans le Code Civil

(**les dispositions concernant le Sûreté, Par Exemple**) et dans le Code de Commerce.

Les objectifs principaux de la réglementation bancaire sont : d'assurer la sécurité de placement et d'investissement, de permettre la transparence et la traçabilité, de mettre en place des normes similaires dans toute les pays.

Par définition, le droit financier est un domaine de droit privé qui dicte l'ensemble de règles propres à la finance des entreprises et de marché financier. C'est aussi une branche autonome de droit public lorsque il régit les activités fiscales de l'Etat. Le Droit financier est composé de deux catégories d'éléments qui le compose : **les titres et les Contrats**. Il peuvent prendre diverses formes, le plus récurrent sont : **les titres de Capital, ou les actions de préférences**. Les titres de Créances : **obligation simple et complexe**.

Une banque est une institution financière essentielle qui collecte l'épargne, accorde de prêts et met à la disposition du clients des moyens de paiement. Bien encadré, elle est un puissant levier de développement économique, tout encadré,

L'activité bancaire est source de instabilité financière et de crises.
Le terme banque désigne une activité financière visant à gérer et à protéger votre argent durablement gagné.

Les banques s'adresse à toute sorte particulier, de petite entreprise et de grande société. Les banques proposent des produits de gestion financière, notamment divers types de compte et de prêt.

Le droit bancaire énonce les règles concernant les opérations bancaires et les relations entre les acteurs de secteur bancaire. Cette en cadremment porte essentiellement sur la régularisation du marché, et la protection de ses acteurs.

Le métier de banquier consiste à conceiller la clientèle et la gestion de leurs transactions. Les banquiers s'est sont les interlocuteurs privilégiés des clients pour leur proposer les produits bancaires adaptés. A leur besoins, que ce soit pour des particuliers, des professionnels ou des entreprises.

Le gestionnaire bancaire est aussi appelé (gestionnaire banque-back-office Banque), car il travaille dans une grande partie du temps derrière un comptoir ou guichet. D'où le terme back-office son titre varie il peut être gestionnaire ou conceiller clientèle bancaire.

Le banquier est un professionnel chargé de gérer les transactions financières des clients.

Le banquier fournit de conseil financier au client et les aides en matière d'investissement, de prêt et d'autres services financiers.

Le banquier doivent avoir une bonne compréhension de marché financier, de réglementation bancaire et de principes comptables.

Le droit bancaire désigne l'ensemble de règles concernant les opérations de banque et les établissements qui les accomplissent à titre professionnel. Le droit bancaire est régi par de nombreux

texte compris dans le Code Civil, le Code de la
Consommation, le Code monétaire et financier, le Code de
Commerce, mais également par le droit mauritanien et le
droit international, en raison de l'activité internationale
par des établissements bancaires.

est régit par de nombreux textes compris dans le droit civil, le code de la consommation, le code monétaire et financier, le code de commerce, mais également par le droit mauritanien et le droit international en raison de l'activité internationale des établissements bancaires.

1

A) Les Relations commerciales dans le secteur

L'activité d'une banque de détail est une activité de commerce. Elle collecte le dépôt, distribue les crédits et gère les moyens de paiement titre d'activité principale, en vendant des produits à next comme des produits d'assurance, une téléphonerie, des services à la personne. La complexité de ces produits a imposé la création d'une réglementation permettant de les comparer. Ainsi, les établissements bancaires ne sont pas de commerçants comme les autres, ils sont assujettis à une législation complexe destinée à faciliter la comparaison de produits qu'il vendent.

Le cours de cette matière comporte une analyse du ~~quatre~~ cadre institutionnel des établissements de crédit et du contrôle prudentiel au quel ils sont soumis. Pro Cne propose également une réflexion générale sur le service bancaire ainsi que sur l'utilisation de crédit professionnel par l'entreprise. Le cours de droit bancaire couvre tout ou partie

- de sujet suivante :
- des établissements de crédit et leur cadre de pro, opérationnel ;
 - les institution de contrôle,
 - des conditions générales des institutions financière
 - des services bancaires et le droit de l'informatique,
 - la libre surcirculation des capitaux,
 - des directives bancaires,
 - L'harmonisation dans le domaine de banque et des assurance
 - Certain contrat de crédit bancaire
 - Les Sûretés propres aux institutions de crédit,
 - les mécanismes de garantir,
 - La responsabilité du banquier dispensateur de crédit
 - Les aspects internationaux (garantie a premiere demande, credit documentaire, session de creance international, operation des gestion de tresorerie).
- Le cours porte essentiellement de droit mauritanien de banque.

qui a donné son nom au droit bancaire

4

Le droit bancaire tel qu'il est aujourd'hui est
une origine lointaine. En effet, le mot banque
vient de ^{grec} ~~banco~~ ^{banco} un étalant c'est-à-dire table
car les ser bancaires sont échangeurs, ils sont pour
fonction essentielle de changer la monnaie et de
fournir de bonne pièce métallique pour le commerce
On dispose à l'ors pour cela des tables alors les
comptoirs.

Les ser banque sont nées au moyen âge dans le
ville commerçante ^{notamment} Venise et Gênes un étatis. De leur
fonction originaires de changeurs, les banquiers sont
devenus des agents de crédit. Ils sont de principale
fonction la distribution du crédit, qui consiste à
prendre les capitaux là où il y a un trop pour le
repartir là où il y a au moins. Mais le banquier
n'est pas un capitaliste puisqu'il utilise les fonds
d'autrui. À la distribution du crédit s'ajoute aujour-
d'hui des opérations des garentirs, de gestion des valeurs
mobilières et de moyen de paiement... etc.

Dans ce module, on sera étudier les sources droit bancaire (chapitre 1), le cadre d'activité bancaire (chapitre 2), les comptes en banque (chapitre 3), la distribution des crédits (chapitre 4).

Chapitre 1: les sources du droit bancaire

La portance grandissante de la fonction du banquier imposé une réglementation. L'une d'elle est la loi mauritanienne qui a pour but d'interdire de l'exercice de la profession bancaire à certaines catégories de personnes indignes de confiance et qui ont fait ^{preuve de} malhonnêteté. Par la suite, de textes spéciaux lui seront consacrés. En Mauritanie particulièrement, il y a eu après l'indépendance la loi n° 01/01/77 remplacer et modifier par l'ordonnance n° 090/2007. Aujourd'hui la loi n° 36/Bis/2018 pour tant la réglementation des établissements de crédits en mauritanie, les

sources de droit bancaire sont très importante. C'est source sont essentiellement textuelles mais ce text sont d'origine diverse. Il ya^{en} plus d'autre source

Section 1 : les sources textuelles

Il faut distingué entre les sources national et les sources international

Paragraphe 1 : les Sources national

Parmi les principaux text encours en vigueur on peut sité :

* loi 036/bis / 2018 Pourtant code de la reglementation des établissements des credits en Mauritanie .

* Loi N° 036 / bis / 2018 Pourtant sur le système national de paiement ,

* Ordonance N° 007 / 2005 pourtant sur les institutions des micro - finance .

* La loi n° 005 / 2000 pourtant le code de commerce en Mauritanie .

i. * Loi n° 012 / 2011 pourtant recouvrent des créances des établissements des credits .

* des instructions, les ordonnances et les directives de la banque centrale de mauritanie

Paragraphe 2 : des sources internationales

Elle sont pour les sentiel issu dans d'un organisme connu sont le nom de comité de bâte ou de comité de bâte pour le contrôle bancaire (CB CB).

Le Comité de bâte est écreier à 1974 par le comité de gouverneur de BC de pays du G10 est comprend le responsable des autorités de surveillance bancaire de pays du G10 insique de l'Espagne et luxembourg.

Il rassemble d'aujourd'hui les superviseurs de 27 pays : l'argentine, l'australie, la belgique, le brésil, le canada, la chine, la France, l'Allemagne, Hong-Kong, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, la Corée, le luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas ou Hollande, la Russie, l'Arabie Saoudite, Singapour, l'Afrique du sud, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Angleterre et les états unis.

8

Sa principale fonction consiste à établir les règles internationales en matière de supervision en fin de renforcer la sécurité de système bancaire, et promouvoir une égalisation de condition de concurrence entre les grandes banques internationales. Ce texte, venu dans un document appelé charte du comité de Bâle ne sont pas obligatoires c'est-à-dire ne sont pas juridiquement contraignants pour le membre mais sont adoptés par de nombreux pays membres.

Les autorités de la CEIAC encouragent les banques de la zone à adapter ce principe.

L'organe de gouvernance du comité de Bâle est le groupe de gouverneurs de BC et de responsables du contrôle bancaire (GHOS). Le secrétariat du comité est situé à la banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse. Les documents qu'il publie ne sont pas contraignants juridiquement, mais

9
Constituent en engagement morale de ses membres.

Section 2 : *des autres sources*

Il s'agit de source technique et des usages

Paragraphe 1 : *Les sources techniques*

A côté de ce principal texte, il faut ajouter de décision des organes de direction et de Elle sont appelées source technique et jouent un rôle important en matière bancaire. Il s'agit des avis et décisions émanant de différentes autorités compétentes en la matière ^{في المجال} quelle soit nationale ou sous régionale.

Paragraphe 2 : *Les usages*

Les usages professionnels jouent un rôle important en matière bancaire.

Exemple : les dates de valeur résultent d'un usage, de même en matière bancaire, l'usage est que l'année saut pour le calcul des intérêts compte 360 jours

Chapitre 2 : Les cadres de l'activité bancaire

La réglementation accrue de l'activité bancaire aujourd'hui se justifie par l'importance de la distribution du crédit, principale activité des banques, joue un rôle important dans l'économie. Cette réglementation concerne d'une part l'organisation des professions bancaires et d'autre part l'organisation de l'activité bancaire.

Section 1 : La structure de profession bancaire

SECTION I : LA STRUCTURE DES PROFESSIONS BANCAIRES

Il faut distinguer entre les établissements de crédit ou de Microfinances

Paragraphe I- Les établissements de crédit

Il faut procéder à la définition et à la classification des établissements de crédit.

A- La définition des établissements de crédit

L'article 1er de la loi 36 bis 2018 portant la Réglementation des Etablissements de crédit en Mauritanie définit les établissements de crédit comme : « Au sens de la présente loi, est considéré comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

- 1) la réception de fonds du public quelles qu'en soient la durée et la forme ;
- 2) la distribution de crédits sous toutes ses formes ;
- 3) La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.»

Il ressort de cette définition que trois (3) conditions cumulatives sont exigées pour l'exercice de l'activité:

- Il faut être une personne morale ce qui exclut les personnes physiques de l'activité Bancaire. La forme de cette personne morale est d'ailleurs exigée. Il ne peut s'agir que d'une société anonyme avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum.
- Il faut exercer à titre habituel c'est-à-dire qu'il faut la répétition des opérations de banque et l'organisation en une profession habituelle.
- Il faut effectuer des opérations de banque. Sont considérées comme opérations de banque :

- 1) la réception de fonds du public quelles qu'en soient la durée et la forme ;
- 2) la distribution de crédits sous toutes ses formes ;
- 3) La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer d'autres opérations dites opérations connexes. Au sens de l'article 2 de la loi précitée : Les banques peuvent effectuer toutes les opérations prévues à l'article 1er ainsi que toute autre activité connexe à leur activité principale, telle que :

- 1) les opérations de change ;
- 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
- 3) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers ;
- 4) la proposition au public des produits d'assurance, conformément à la législation en vigueur ;
- 5) les services d'investissements ;
- 6) toute autre opération non-bancaire préalablement autorisée par la Banque Centrale.

Tous ceux qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être considérés comme des établissements de crédit et il est interdit à toute personne ou entreprise autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre de profession habituelle.

B- La classification des établissements de crédit

Les établissements de crédit sont classés au sens de la loi N°036 bis 2018 portant la Règlementation des Etablissements de crédit en Mauritanie en trois catégories :

Les établissements de crédit en Mauritanie comprennent :

- 1-les banques,
- 2-les établissements financiers,
- 3-les institutions de Microfinances.

Pour les besoins de la présente loi 36 bis 2018 portant la Règlementation des Etablissements de crédit en Mauritanie et sans préjudice des dispositions particulières qui les régissent, ne sont pas considérés comme établissements de crédit :

- 1) le Trésor Public ;
- 2) la Banque Centrale de Mauritanie dénommée ci-après « la Banque Centrale » ;
- 3) les entreprises d'assurances et de réassurances,
- 4) les représentations des institutions financières internationales au titre de leurs activités financières ;

- 5) les notaires et autres officiers ministériels dans l'exercice de leur fonction ;
- 6) les organismes publics étrangers d'aide ou de coopération dont l'activité en Mauritanie est autorisée en vertu de traités, accords ou conventions conclus avec la République Islamique de Mauritanie.

16.01.2024

SECTION II : LA REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE BANCAIRE

L'exercice de l'activité bancaire est réglementé à un double point de vue : relativement A l'accès à l'activité et relativement à l'exercice même de cette activité. Des organes spécifiques de contrôle existent.

Paragraphe 1. La réglementation de l'accès à l'activité bancaire.

L'accès à l'activité bancaire est soumis à certaines conditions et répond à une certaine procédure.

A- Les conditions de l'accès.

Ces conditions concernent principalement la forme juridique de l'entreprise et la qualité des dirigeants.

1- La forme juridique de l'entreprise.

Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger. Quant à la forme sociale proprement dite, l'établissement de crédit ne peut être constitué que sous forme de SA avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum qui est fixé pour les établissements de crédit en Mauritanie à 1 000 000 000 MRU (UN MILLIARD d'Ouguiyas).

20.01.2024

2. La qualité des dirigeants.

Les dirigeants d'établissements de crédit en Mauritanie à quelque titre que ce soit doivent remplir certaines conditions pour exercer leurs fonctions. Aux termes des dispositions en vigueur, la direction générale d'un établissement de crédit doit être assurée par deux (2) personnes au moins qui doivent remplir certaines conditions de diplôme et doivent être agréés. De même, ces établissements sont contrôlés par au moins deux (2) commissaires aux comptes qui doivent être agréés dans les mêmes conditions que les dirigeants.

Section II : La réglementation de l'activité bancaire

L'exercice de l'activité bancaire est réglementé à un double point de vue : relativement à l'exercice même de cette activité et relativement à l'accès à l'activité. Des organes spécifiques de contrôle existent.

Paragraphe I : La réglementation de l'accès à l'activité bancaire :

L'accès à l'activité bancaire est soumis à certaines conditions et répond à une certaine procédure.

A. Les conditions de l'accès :

Ces conditions concernent principalement la forme juridique de l'E^{se} et la qualité des dirigeants.

1. La forme juridique de l'E^{se} :

Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger. Quant à la forme sociale proprement dite, l'établissement de crédit ne peut être constitué que sous forme de SA avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum qui est fixé pour les établissements de crédit en Mauritanie à 1.000.000.000 HRV (un milliard d'ouguiyas).

2. La qualité des dirigeants :

Les dirigeants d'établissements de crédit en Mauritanie à quelque titre que ce soit doivent remplir certaines conditions pour exercer leurs fonctions.

Aux termes des dispositions en vigueur, la direction générale d'un établissement de crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent remplir certaines conditions de diplôme et

doivent être agréés. De même, ces établissements sont contrôlés par au moins deux Commissaires aux Comptes qui doivent être agréés dans les mêmes conditions que les dirigeants. L'agrément est prononcé par arrêté de l'autorité monétaire nationale c'est-à-dire la banque Centrale de mauritanie (BCH) sur avis conforme du Comité des établissements de Crédit en mauritanie. L'agrément peut être retiré lorsque les personnes concernées ne remplissent plus les conditions exigées.

Des interdictions et des incompatibilités sont prévues pour l'exercice des fonctions de dirigeant ou de membre de Conseil d'administration d'un établissement de Crédit. Ainsi, nul ne peut exercer ces fonctions s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime, atteinte à la sécurité et au Crédit de l'Etat, pour vol ou infraction assimilée, s'il a été déclaré en faillite et n'a pas été réhabilité, s'il a été condamné pour banqueroute.

Pour les établissements de Microfinance, les dirigeants et Commissaires aux Comptes doivent être également agréés. Ils doivent également remplir certaines conditions soit de diplôme soit d'expérience professionnelle qui varie selon la catégorie d'établissement de microfinance concernée. Des incompatibilités et des interdictions sont également prévues.

B. de la procédure d'accès : l'agrément